Mise en œuvre par :

Cofinancé par l'Union européenne



CHARTE DU CONTRIBUABLE VERIFIE

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
LORS D'UN CONTRÔLE FISCAL

Juillet 2024

CHARTE DU CONTRIBUABLE VERIFIE

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE LORS D'UN CONTRÔLE FISCAL

Juillet 2024

SOMMAIRE

01 — A QUELLES FORMES DE CONTRÔLE LE CONTRIBUABLE EST-IL SOUMIS ? — 04

02 — QUELLES SONT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'AVIS DE VERIFICATION ? — 08

03 — COMMENT SE DEROULE LE CONTRÔLE ? — 09

04 — QUELLES SONT LES AUTRES GARANTIES ? — 14

05 — COMMENT LE CONTRIBUABLE EST-IL INFORME DES RESULTATS DU CONTRÔLE ? — 16

06 — QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES UTILISÉES ? — 19

PRÉAMBULE

Le système fiscal du Bénin étant déclaratif, il incombe donc au contribuable de souscrire spontanément ses déclarations fiscales dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ces déclarations sont présumées exactes, complètes, probantes et sincères.

Mais pour s'assurer de leurs conformités aux règles adoptées par le législateur, il est indispensable que l'État puisse les vérifier.

Le contrôle fiscal est donc le corollaire du système déclaratif et est imposé par la loi et l'équité. Il est aussi conforme à l'intérêt du contribuable honnête, puisqu'il est l'une des conditions de la concurrence loyale et de la répartition équitable de la charge de l'impôt entre les citoyens, prévues à l'article 33 de la Constitution du 11 décembre 1990 de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 7 novembre 2019.

Toute opération de contrôle fiscal perturbe le cours habituel des activités personnelles et professionnelles du contribuable. Tâche délicate et indispensable pour les finances publiques, elle est exécutée par les agents de l'administration fiscale et est souvent mal comprise.

Aussi, pour favoriser un climat de compréhension entre les agents de l'administration fiscale et les contribuables, est-il utile de mettre à la disposition de ces derniers un résumé des règles qui s'appliquent en matière de contrôle fiscal et de les informer de leurs droits et obligations.

01 A quelles formes de contrôle le contribuable est-il soumis ?

Les contrôles opérés par l'administration fiscale peuvent prendre les formes ci-après :

1.1. Le contrôle de bureau

Il peut prendre deux (2) formes :



Un contrôle formel de la déclaration qui a pour objectif de déceler les erreurs matérielles contenues dans la

NB : Vous serez invité à les régulariser si nécessaire.



un contrôle sur pièces qui consiste pour l'Administration d'examiner à partir du bureau les déclarations d'impôts, droits et taxes du contribuable en vue d'en vérifier l'exactitude et la sincérité. Il est effectué à l'aide des documents et renseignements figurant au dossier fiscal ou obtenus à la demande de l'administration fiscale **(Article 533 du CGI).**

Ce contrôle, sans formalisme particulier, peut déboucher sur : des demandes de renseignements ou de justifications adressées au contribuable ou des mises en demeure à déclarer des revenus. La demande de renseignements permet de questionner directement le contribuable sur tous les points relatifs aux déclarations souscrites ou actes déposés.

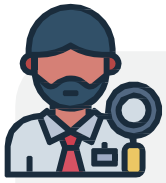
Attention :

Vous devez y répondre sous peine de faire l'objet d'une procédure de taxation d'office (article 564 du CGI).

une proposition de rectification qui vous invite sous un délai de trente (30) jours à apporter des éléments de justifications complémentaires.

1.2. Les contrôles sur place

Les contrôles sur place sont au nombre de deux (2) à savoir le contrôle ponctuel et la vérification de comptabilités :



Le contrôle ponctuel (Articles 535 et 536 du CGI).

Le contrôle ponctuel est limité aux impôts à paiement mensuel dus au titre de l'année en cours et l'impôt sur le revenu de l'année dont la déclaration est souscrite au cours de l'année de contrôle y compris la contribution des patentes et des licences.

Il est effectué par les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et ne constitue pas une vérification de comptabilités.

Les inspecteurs d'assiette peuvent effectuer le contrôle ponctuel, sur place des seuls contribuables dont la gestion relève de leur compétence, soit après en avoir informé le contribuable au moyen d'un avis de contrôle ponctuel à lui notifié deux (2) jours plus tôt, soit inopinément en lui remettant sur place l'avis. **Dans ce dernier cas, seules des constatations matérielles sont possibles pour cette première intervention.**

Toutefois, en cas de nécessité, le contrôle ponctuel peut être fait par tout inspecteur des impôts désigné à cet effet par le Directeur Général des Impôts.



La vérification générale de comptabilité (article 537 et suivants du CGI).

Elle consiste en l'examen sur place de la comptabilité d'une entreprise individuelle ou d'une société en la confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites de même que la régularité et le caractère probant des écritures comptables.

Le vérificateur peut intervenir sur place, soit après en avoir informé le contribuable au moyen d'un avis de vérification notifié deux (2) jours plus tôt, par lettre recommandée ou non avec avis de réception, soit inopinément en lui remettant sur place l'avis.

Lorsqu'il est envisagé d'étendre la vérification à une période ou un impôt ou taxe non précisé sur l'avis de vérification initial, le vérificateur en informe le contribuable par un avis complémentaire, mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification.

Dans tous les cas, le contribuable doit être informé, dès le début de la vérification, qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pendant les opérations de vérification, ou pour discuter les propositions de rectifications et y répondre. (Article 549 du CGI)

La vérification de comptabilité touche l'ensemble des obligations du contribuable sur la période dite de reprise ou de répétition qui est de trois (3) ans et les déclarations de l'exercice en cours.

Par ailleurs, ce type de contrôle ne peut s'effectuer que par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur des impôts assisté le cas échéant d'un expert mandaté par le directeur général des impôts (**art 549 du CGI**).



L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article 545 à 548 du CGI).

Spécifique aux personnes physiques, il constitue un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie du contribuable.

La vérification générale de comptabilité, comme la vérification ponctuelle et l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques, nécessitent l’information préalable du contribuable par un avis de vérification.



02 Quelles sont les **mentions obligatoires** de l'avis de vérification ?

Par la notification de l'avis de vérification l'Administration informe le contribuable sur :

- ***l'objet et la nature du contrôle ;***
- ***les impôts, droits et taxes objet du contrôle ou le caractère général du contrôle ;***
- ***la date et l'heure de la première intervention du vérificateur dans l'entreprise ;***
- ***la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; (Art 549 du CGI)***
- ***les noms, prénoms et qualité du vérificateur ou du chef de service ;***
- ***la période concernée ou la mention que le contrôle vise la période non prescrite.***

Sous réserve des délais spéciaux, l'Administration peut vérifier la situation fiscale d'une entreprise jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exemple, en 2024, les années 2021, 2022 et 2023 de même que les mois échus de l'année 2024 peuvent faire l'objet d'une vérification générale de comptabilité.

Toutefois, lorsque l'Administration découvre qu'un contribuable se livre à des agissements frauduleux ou exerce une activité occulte, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des trois (3) années excédant le délai ordinaire de prescription. Il en est de même, lorsque l'Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable. **(Art 576 du CGI)**.

03 Comment se déroule le contrôle ?

3.1. L'ouverture des travaux

Il peut prendre deux (2) formes :

- Les travaux en entreprise débutent par une séance généralement de prise de contact au cours de laquelle le contribuable présente son entité. Le vérificateur à l'obligation de s'assurer qu'il a exercé sa faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
- Cette séance est sanctionnée par un procès-verbal avec les mentions obligatoires prévues par l'article 484 du CGI et signé des deux (2) parties.

3.2. Le lieu du contrôle

Il peut prendre deux (2) formes :

Le contrôle se déroule au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement.

Dans l'hypothèse où le contrôle ne peut s'effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit demander **par écrit** qu'il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l'Administration. (**Article 539 du CGI**).

Toutefois, il convient de préciser que l'Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle se déroule dans les locaux de l'Administration (**Art 545 du CGI**).

3.3. Qui peut faire le contrôle ?

Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur assermentés et porteurs de leurs commissions.

Cependant, lorsque la vérification ou le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l'administration fiscale peut faire appel aux conseils techniques d'experts mandatés par le Directeur Général des Impôts.

L'obligation du secret professionnel s'impose aux vérificateurs et à tous les intervenants pour toutes les informations recueillies durant le contrôle.

3.4. Le débat oral et contradictoire

Une vérification est une occasion de dialogue et d'échanges entre le contribuable et l'Administration Fiscale.

Il est donc conseillé au contribuable dès le premier jour des opérations sur place et si possible de :



recevoir personnellement les vérificateurs ;



présenter son entreprise et les activités qui y sont exercées ;



faire visiter l'entreprise.

Au cours des travaux, le contribuable doit fournir au vérificateur des explications et des justifications des opérations sur lesquelles il est questionné. Il doit garder à l'esprit que le bon déroulement de la vérification repose essentiellement sur le débat oral et contradictoire qui doit avoir lieu entre lui et les vérificateurs sur les éléments de ses déclarations, sa comptabilité et les constats faits sur place.

3.5. Documents objets de vérification

Il peut prendre deux (2) formes :

Le contribuable est tenu de représenter immédiatement à toute réquisition des inspecteurs vérificateurs, tous documents comptables, à savoir :

- ***le livre journal***
- ***le livre d'inventaire***

et en ce qui concerne les institutions financières

- ***le registre des transferts, le tout coté, visé et paraphé par le président du Tribunal de Première Instance ou le juge compétent,***
- ***les copies d'inventaires,***
- ***copies de lettres,***
- ***pièces de recettes et***
- ***toutes autres pièces de nature à justifier la régularité des écritures et l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.***

—

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indi-rectement à la formation des ré- sultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Le contribuable doit, pour ce faire, satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés à l'article 480 du CGI en remettant sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 22 et 67 de l'Acte Uniforme de l'OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l'information financière.

Si la vérification a lieu chez le contribuable, le vérificateur ne peut emporter ses livres et documents comptables au bureau qu'avec un accord écrit du contribuable contre remise d'une décharge contenant la liste détaillée des pièces dont l'Administration devient temporairement dépositaire. Ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la synthèse des travaux.

L'Administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous les traitements et calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie, les enregistrements concourant à la formation du résultat comptable et les déclarations fiscales du contribuable.

NB : Les entreprises qui n'auront pas tenu une comptabilité régulière ou qui n'auront pas satisfait à la représentation des documents comptables énumérés à l'article 480 du CGI, sont passibles d'une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA par exercice comptable. En cas de récidive, l'amende est portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA par exercice comptable. (Article 500 du CGI)

Toute personne morale établie au Bénin, remplissant les conditions énumérées ci-après, doit tenir à la disposition des inspecteurs, à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises établies à l'étranger avec lesquelles elle a un lien de dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l'article 45 du CGI.

L'obligation documentaire s'applique à toute personne morale :

- qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ou ;
- qui détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société établie ou constituée au Bénin ou hors du Bénin, remplissant la condition mentionnée au point a) ou ;
- dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a). (Article 543 du CGI).

3.6. La durée du contrôle

La durée de l'intervention sur place en matière de **contrôle ponctuel** dépend de l'importance de l'entreprise et ne peut dépasser trois (3) demi-journées dans un délai de quinze (15) jours (**Article 536 du CGI**).

En ce qui concerne la **vérification de comptabilité**, les interventions sur place ne peuvent s'étendre sur une durée supérieure à :

- **trois (3) mois**, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré ne dépasse pas cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ;
- **six (6) mois** dans le cas contraire.

Cette durée peut être prolongée de six (6) mois en cas de difficultés techniques particulières, en cas de contrôle des prix de transferts ou en cas de mise en œuvre de la procédure d'échange de renseignements prévue par les conventions d'assistance réciproque en matière d'assiette, de contrôle et de recouvrement de l'impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d'échange de renseignements à des fins fiscales. La prolongation des interventions sur place est notifiée au contribuable au moins huit (8) jours avant l'échéance de la première période d'intervention. La notification doit être motivée. (**Article 539 du CGI**).

En ce qui concerne **l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle** des contribuables, la durée de la vérification ne peut excéder une période supérieure à six
(6) mois sauf cas de dérogation prévue par la loi. (**Article 545 du CGI**).

3.7. La synthèse du contrôle (article 552 du CGI)

A l'issue des travaux, une réunion de synthèse a lieu entre le vérificateur et le contribuable. A cette occasion, le vérificateur expose au contribuable les conclusions auxquelles il a abouti à l'issue des travaux de contrôle. La réunion de synthèse est sanctionnée par un procès-verbal de clôture établit par les vérificateurs conformément aux dispositions de l'article 552 du CGI.

04 Quelles sont les autres garanties ?

4.1. L'interdiction des vérifications répétées

L'Administration ne peut effectuer en principe aucune rectification concernant une période ayant déjà fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité ou d'Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. Toutefois, les erreurs ou omissions apparaissant au seul examen du dossier, du bureau peuvent faire l'objet de rectifications (article 550 du CGI).

Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, droits et taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification sur place au regard des mêmes impôts et pour la même période.

L'interdiction de vérification pour une période vérifiée ne vaut que pour la vérification générale de comptabilité et n'est applicable que si le contrôle a couvert l'ensemble des obligations fiscales du contribuable pour toute la période non prescrite.

Toutefois, si la vérification a été limitée à des opérations déterminées, l'Administration peut ultérieurement procéder à une vérification des impôts et années non vérifiés, dans la limite du délai de prescription, sans que cela ne soit assimilé à une vérification répétée.

L'administration des impôts peut aussi rectifier, du bureau, les déclarations correspondant à des périodes et à des impôts pour lesquels une vérification de comptabilité a été effectuée, à la condition qu'elle procède à cette rectification sur la base des informations ou recoupements obtenus sans intervention sur place.

4.2. Les garanties contre les changements de doctrine administrative

Aucun rehaussement d'imposition ne peut être effectué lorsque le contribuable établit qu'il s'est conformé à une interprétation d'un texte fiscal formellement admise à l'époque par l'Administration (un rescrit[1] par exemple), soit par mesure d'ordre général, soit par une décision le concernant **personnellement**.



[1]Le rescrit fiscal est une réponse de l'administration aux questions du contribuable sur : l'interprétation d'un texte fiscal (question de législation) ou sur l'interprétation de sa situation au regard du droit fiscal

05 Comment le contribuable est-il informé des résultats du contrôle ?

5.1. L'information du contribuable sur les conclusions du contrôle

Le contribuable est informé des conclusions du contrôle par l'envoi soit :



d'un avis d'absence de rectification :

le service chargé de la vérification et du contrôle envoie une notification d'absence de rectification au contribuable vérifié ou soit ;



d'une proposition de rectification (PDR) :

La proposition de rectification est l'acte par lequel l'Administration fait connaître au contribuable les irrégularités constatées et les rappels de droits envisagés.

La notification de cette rectification doit parvenir, dans le délai de :

- **deux (2) mois** suivant la clôture de la vérification de comptabilité ;
- **quinze (15) jours** suivant la clôture du contrôle ponctuel.
  (**Article 554 paragraphe 2**)

Elle mentionne entre autres, la nature de la procédure, les chefs de redressement motivés, le montant des rappels d'impôts ainsi que les pénalités et amendes qu'il encourt pour chacune des rectifications envisagées. Elle informe le contribuable sur l'objet du contrôle, et l'invite à formuler ses observations dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification. (Article 554 du CGI).

Dans le délai de trente (30) jours qui lui est imparti pour produire ses observations, différentes possibilités sont offertes au contribuable :

- ***ne pas donner de réponse, ce qui vaut de sa part acceptation tacite des impositions ;***
- ***donner son accord express, c'est-à-dire par écrit ;***
- ***faire connaître son désaccord total ou partiel en présentant ses observations appuyées de justifications suffisantes (Article 554 du CGI paragraphe 5).***

5.2. La réponse de l'Administration aux observations du contribuable

Quelle que soit la position de l'Administration par rapport aux observations du contribuable, elle doit adresser au contribuable une notification définitive motivée dénommée « **confirmation**» dans un délai **de deux (2) mois à compter de la date de réception des observations du contribuable. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période d'un (1) mois par l'administration fiscale de manière expresse. (Article 555 du CGI)**.

La motivation du maintien des rectifications ne doit conduire, ni à modifier le motif juridique, ni à augmenter le montant de la rectification, excepté l'engagement d'une nouvelle procédure de contrôle offrant au contribuable toutes les garanties.

Le contribuable est informé dans la confirmation de rectification de la possibilité qui lui est offerte de solliciter, par écrit, une transaction (article 591 du CGI) des pénalités et amendes fiscales. Cette transaction est un contrat écrit passé entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale qui a pour effet :

- l'atténuation des pénalités, amendes fiscales et autres majorations d'impôts, droits et taxes ;
- l'acceptation de payer les montants des droits simples confirmés ;
- la renonciation à toute contestation ou réclamation ultérieure portant sur ces impositions.



En cas de non-respect total ou partiel des termes de la transaction, celle- ci devient caduque. ***L'Administration poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des droits et des pénalités légalement exigibles.***

Les titres de perception (avis de mise en recouvrement) sont ensuite émis puis mis en recouvrement par le receveur des impôts après les cinq (5) jours réglementaires prévus pour une saisine éventuelle de la commission des impôts par le contribuable.

06 Quelles sont les différentes procédures utilisées ?

Les procédures de rectifications utilisées par l'administration des impôts dans le cadre des contrôles fiscaux sont les suivantes :

- ***les procédures de rectification contradictoire ;***
- ***les procédures de taxation d'office ;***
- ***la flagrance fiscale.***

6.1. Procédures de rectification de l'imposition

Le contribuable est informé des conclusions du contrôle par l'envoi soit :



6.1.1- Procédure de rectification contradictoire

6.1.1.1. Procédure de rectification contradictoire à la suite de contrôle

C'est la procédure de droit commun. Elle est mise en œuvre lorsque le contribuable respecte ses obligations fiscales. Cette procédure comporte des garanties importantes pour le contribuable, notamment :

- le droit d'être suffisamment informé sur les motifs de rectification ;
- le droit de formuler ses observations ;
- le droit de disposer d'un délai de réponse ;
- le droit de saisir la commission des impôts après confirmation lorsqu'un désaccord naît et persiste sur les questions de fait au cours de la procédure contradictoire. (**Article 556 du CGI**).

6.1.1.2. Rectification spontanée

Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut saisir les services compétents de l'administration fiscale en vue de leur soumettre les déclarations rectificatives appropriées.

La procédure de rectification spontanée n'est applicable que si :

- **le contribuable ne fait l'objet d'aucune procédure de rectification sur les points soumis à rectification spontanée ;**
- **le contribuable n'a pas reçu un avis de vérification antérieur.**

Le contribuable acquitte immédiatement les montants dus assortis d'une pénalité de 10%. (**Article 558 du CGI**).

6.1.1.3. Evaluation immobilière

L'administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale de ces biens (article 559 du CGI).

6.1.1.4. Répression des abus de droit et des actes anormaux de gestion

La répression des abus de droit permet à l'Administration de déjouer les manœuvres ayant pour objet d'éluder l'impôt par des actes juridiques qui, bien qu'apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées (**article 562 du CGI**). Toutefois, elle est inapplicable lorsque le contribuable a conclu son contrat en se fondant sur la position de l'Administration.



6.1.2- Procédure de taxation d'office

L'Administration utilise les procédures de taxation d'office quand le contribuable manque à ses obligations fiscales dans les huit (08) jours de la notification d'une mise en demeure. (**Articles 564, 565 et 566 du CGI**).

Il en est ainsi principalement lorsque le contribuable :

- ***n'a pas souscrit de déclarations ;***
- ***n'a pas répondu aux demandes de justifications ou d'éclaircissements ;***
- ***n'a pas présenté de comptabilité ou a présenté une comptabilité irrégulière en la forme et impropre à justifier le résultat déclaré ;***
- ***a changé de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer le service des impôts compétent ;***
- ***se livre à des manœuvres frauduleuses ;***
- ***s'est opposé au contrôle fiscal ;***
- ***a fait l'objet d'un procès-verbal de flagrance.***

Ces procédures privent le contribuable des droits attachés au contrôle fiscal.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 565.

L'établissement de l'avis de mise en recouvrement (AMR) ne peut intervenir que dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification de la base de taxation au contribuable.



6.1.3- Procédure de flagrance fiscale

L'Administration peut avoir recours à la **flagrance fiscale** dans les cas ci-après :

- l'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un service des impôts, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
- la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
- les agissements de nature à priver la comptabilité de valeur probante. (**Article 568 du CGI**).

Elle peut être suspendue à la demande écrite du contribuable s'il propose de régulariser sa situation fiscale au regard de ses obligations déclaratives et de se libérer des impositions au titre de la période visée à l'article 568 du CGI augmentée d'une majoration de 20% et des intérêts de retard prévus à l'article 488 du CGI.

Tout rappel de droit issu de contrôle fiscal est assorti de pénalités qui varient de 20% à 80% des droits selon la procédure mise en œuvre (**486 du CGI**).

07 Quelles sont les voies de recours après le contrôle ?

Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle dévolu à l'Administration, la loi accorde au contribuable des voies de recours : soit aller devant la commission des impôts, la commission de conciliation, le médiateur fiscal ; soit pour demander la bienveillance de l'Administration, soit enfin pour contester les impositions mises à sa charge.

7.1. Le Précontentieux



7.1.1- La commission des impôts (article 556 CGI)

Lorsque l'Administration a maintenu des chefs de rectifications et le désaccord persiste sur des questions de fait, il peut être soumis **dans les cinq (5) jours de la confirmation de rectification**, à l'initiative de l'Administration ou sur demande du redevable, à la Commission des Impôts. Celle-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine pour statuer et donner son avis.

La lettre de saisine est déposée au Secrétariat de la Commission sis au cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances ou à la Direction générale des Impôts.

Cette voie n'est pas réservée aux contribuables ayant fait objet de procédure d'imposition d'office.



7.1.2- Médiateur fiscal (article 187 du CGI)

Le médiateur fiscal est compétent pour les litiges opposant l'Administration fiscale aux entreprises assujetties à la Taxe Professionnelle Synthétique adhérent des Centres de Gestion Agréés (CGA).



7.1.3- Commission de Conciliation (article 560 du CGI)

La Commission de Conciliation est compétente pour rendre un avis sur la valeur vénale d'un immeuble ou d'un droit immobilier faisant l'objet d'une mutation et situé ou immatriculé en République du Bénin.

7.2. Les recours gracieux (articles 588, 589, 590 et 591 du CGI)

La loi offre au contribuable vérifié le droit de solliciter la remise totale ou partielle des droits, amendes et pénalités mis à sa charge.

Le contribuable qui n'a pas l'intention de les contester, en cas d'indigence ou de gêne le mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes fiscales, peut introduire des demandes tendant à obtenir la bienveillance de l'Administration :

- soit pour une remise totale ou une modération des droits simples mis à sa charge à l'exception des impôts indirects et autres droits prévus aux dispositions de l'article 590 du CGI;
- soit pour une remise totale ou une modération des amendes et pénalités fiscales encourues, quelle que soit la nature des impôts, droits et taxes auxquels elles se rapportent.

Les demandes en remise de pénalités doivent être introduites dans les deux (2) mois qui suivent la mise en recouvrement des impositions.

Pour ce qui concerne la remise gracieuse des droits simples, la demande peut être introduite sans limitation de délai.

7.3. Le recours contentieux (Article 583 du CGI)

Les impositions établies à la suite d'une rectification peuvent être contestées en partie ou en totalité des droits mis à la charge du contribuable même si celui-ci a donné son accord au cours de la procédure. Cette contestation vise :

- soit à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ;
- soit à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Ce recours contentieux se déroule en deux étapes : le recours préalable auprès de l'Administration et le recours devant les tribunaux le cas échéant.



7.3.1- Le recours préalable auprès de l'Administration (article 583 du CGI)

Si un contribuable conteste les rectifications, il est tenu d'adresser au Ministre chargé des finances ou au Directeur Général des Impôts une réclamation écrite dans les formes prévues par l'article 583 du code général des impôts.

La réclamation doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois (03) mois qui suivent la réception d'un avis de mise en recouvrement.

Le délai accordé au Directeur Général des Impôts pour apporter une réponse est de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation (jugée recevable[2]) du contribuable.

[2]Une réclamation est jugée recevable lorsqu'elle comporte toutes les pièces requises (avis de mise en recouvrement, les actes de procédures, la caution et la preuve des moyens évoqués)



7.3.2- Le recours devant les tribunaux (articles 585 et 586 du CGI)

Les délais impartis pour saisir le tribunal compétent (tribunal administratif) sont les suivants :

- dans un délai de deux (02) mois si le contribuable n'a pas reçu la réponse du Ministre chargé des Finances ou du Directeur Général des Impôts dans le délai de deux (2) mois suivant la date de présentation de sa demande ;
- dans un délai de deux (02) mois à partir du jour où le contribuable a reçu notification de la décision du Ministre chargé des Finances ou du Directeur Général des Impôts si cette décision ne lui donne pas entière satisfaction.

Pour être recevable par le tribunal, la requête ou l'assignation doit être introduite suivant les formes prescrites aux articles 918 et suivants de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016.



De même, il existe un certain nombre de recours en matière de contentieux de recouvrement *(voir guide sur le contentieux fiscal et les recours gracieux)*

REMARQUE IMPORTANTE

Ce document est élaboré à partir de certaines dispositions du code général des impôts.

Pour une information complète, le contribuable doit se référer au code général des impôts ou se rapprocher des services de la direction générale des impôts qui lui donneront de plus





Avec l'appui de la Coopération allemande au développement et de l'Union Européenne

Le présent élément a été réalisé grâce m l'appui technique et financier du Projet Réforme des Finances publiques pour l'atteinte des ODD et le Renforcement de la Mobilisation des recettes de l'Etat (ReFORME) dans le cadre de la Coopération entre la République du Bénin, la République Fédérale d'Allemagne et l'Union Européenne.

Bureau de la GIZ m Cotonou
08 BP 1132 Tri Postal - Cotonou – République du Bénin

+ 229 21 30 81 28
+ 229 21 31 13 35
gizbenin@giz.de
www.giz.de


FRATERNITE
JUSTICE
TRAVAIL